

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 629/2533

เดอะสแตนเลย์ เวอร์คส์

โจทก์

ทำงหุ้่นส่วนจำกััดจิริะบุญ ที่ 1 นายสุรัชย์

จรรยาบรรณ มา ที่ 2

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

ป.พ.พ. มาตรา 420

เครื่องหมายการค้าของโจทก์แบบหนึ่งเป็นตัวอักษรโรมันอ่านว่าสแตนเลย์ อีกแบบหนึ่งเป็นตัวอักษรโรมันอยู่ด้านบนตัวอักษรไทยอยู่ด้านล่างทั้งตัวอักษรโรมันและตัวอักษรไทยอ่านว่า สแตนเลย์ ทั้งสองแบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปคล้ายใบมีดโกน ตัวอักษรสีโปรง แต่กรอบสีทึบ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันอ่านว่า แสตนด์ อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม รูปร่างคล้ายไม้ขนาดแป้ง ตัวอักษรสีทึบ ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมสีโปรงเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตัวอักษรอยู่ติดกันทั้งหมด ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตัวอักษรแยกกันเป็นสองส่วน คือคำว่าแสตนด์กับคำว่า แอป อยู่ห่างกัน เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีลักษณะแตกต่างกันทั้งตัวอักษร สี และกรอบ คำว่า สแตนเลย์เป็นชื่อเฉพาะไม่มีความหมาย ส่วนคำว่าแสตนด์ นั้น เป็นภาษาอังกฤษแปลว่ายืนขึ้น เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "STANLEY" อ่านว่า "สแตนเลย์" และเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า "STANLEY" และอักษรไทยคำว่า "สแตนเลย์" อยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดิษฐ์ กับสินค้าจำพวก ๑๓ ทั้งจำพวกของโจทก์ต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลมีจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันและแทนกันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "STAND UP" อ่านว่า "สแตนอัป" อยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดิษฐ์ใช้กับสินค้าจำพวก ๑๓ ทั้งจำพวกตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๕๑๕๘๐ ซึ่งมีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้สาธารณชนหลงผิดจนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน โจทก์ได้คัดค้านคำขอจดทะเบียนของจำเลยแล้วแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายกคำคัดค้านของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยไม่มีสิทธิใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก ๑๓ ทั้งหมด ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนนั้นถ้าไม่ถอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวก ๑๓ ทั้งจำพวก

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนและไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ทำให้สาธารณชนหลงผิด จนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนขอให้ยกฟ้อง

หลังจากชี้สองสถาน จำเลยแถลงรับว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ และ ๓ นั้น แบบหนึ่งเป็นตัวอักษรโรมันอ่านว่า สเตนเลย์ อีกแบบหนึ่งเป็นตัวอักษรโรมันอยู่ด้านบนตัวอักษรไทยอยู่ด้านล่างทั้งตัวอักษรโรมันและตัวอักษรไทยอ่านว่าสเตนเลย์ ทั้งสองแบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปคล้ายใบมีดโกนตัวอักษรสีโปรง แต่กรอบสีทึบ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ นั้นเป็นอักษรโรมันอ่านว่า สเตนอัฟอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมรูปร่างคล้ายไม้กวาดแป้ ตัวอักษรสีทึบส่วนกรอบสี่เหลี่ยมสีโปรงเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นตัวอักษรอยู่ติดกันทั้งหมด ส่วนตัวอักษรเครื่องหมายการค้าของจำเลยแยกกันเป็นสองส่วน คือคำว่าสเตนกับคำว่าอัฟอยู่ห่างกัน เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีลักษณะแตกต่างกันทั้งตัวอักษรสี และกรอบ นอกจากนี้คำว่าสเตนเลย์นั้นเป็นชื่อเฉพาะไม่มีความหมายส่วนคำว่าสเตนอัฟนั้นเป็นภาษาอังกฤษแปลว่ายืนขึ้น ศาลฎีกาเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าของโจทก์

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

ศาลแพ่ง - นายสุพล พันธุ์โน

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ